

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1601/2532

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
นายประพันธ์ ศิลาชัย
นายเนียม บุญลี

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72, มาตรา 288

ผู้ตายถือมีดดาบติดตัวเข้าไปในโรงเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของจำเลย เมื่อจำเลยห้ามปราม ผู้ตายไม่เชื่อฟังกลับใช้มีดดาบฟันศีรษะจำเลยจนได้รับบาดเจ็บมีโลหิตไหล จำเลยแย่งมีดดาบจากผู้ตายได้แล้วเดินออกจากโรงเรียนเพื่อจะไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้ตายมาดักขอโทษจำเลยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำเลยไม่ยอมยกโทษให้ผู้ตาย และได้ใช้มีดดาบที่ถืออยู่ในมือฟันผู้ตายถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันสิทธิตามกฎหมาย เพราะภยันตรายผ่านพ้นไปแล้ว และไม่มีภยันตรายที่ใกล้จะถึงอีก แต่การที่จำเลยใช้มีดฟันผู้ตายหลังจากเกิดเหตุในตอนแรกแล้วประมาณ 3-4 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกระชั้นชิด ในขณะที่โทสะยังรุนแรงอยู่ อันเนื่องมาจากถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม เช่นนี้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดดาบเป็นอาวุธฟันถูกบริเวณคอของผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ และริบมีดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๗๒ จำคุก ๕ ปี ริบผิดของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์มีนางผุดผ่อง ทิพย์ใส กับนายไสว โสภาศรี เป็นประจักษ์พยาน โดยนางผุดผ่องเบิกความว่า คืบเกิดเหตุเวลา ๒๐ นาฬิกา ขณะพยานกำลังจะเข้านอนได้ยินเสียงเอะอะโวยวายทางด้านทิศตะวันออกของบ้าน จึงเปิดประตูออกมาดู เห็นจำเลยถือมีดดาบอยู่ที่หน้าบ้านข้างล่าง จำเลยพูดว่า "มงคลทำกู มงคลทำกู" พยานจึงวิ่งลงจากบ้านออกไปพบจำเลยยืนถือมีดดาบอยู่หลังบ้าน จำเลยพูดกับพยานว่า "กูห้ามไม่ให้มันมาตัดต้นไม้ มันก็มาทำกู" พยานเข้าใจว่าหมายถึงนายมงคลไปทำร้ายจำเลย พยานจึงยกมือไหว้พร้อมกับร้องขอมีดจากจำเลยพูดว่า "อย่างไรไปทำมันเลย ขอชีวิตไว้" แต่จำเลยไม่ยอม จำเลยเดินไปทางหน้าบ้านแล้วเดินขึ้นถนนสายสำโรงเกียรติ - ขุนหาญ พยานก็เดินตามจำเลยไป ขณะนั้นเห็นนายไสว โสภาศรี ยืนอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงห่างถนนประมาณ ๕ - ๖ เมตร และเห็นผู้ตายเดินจากบ้านพักครุฑข้ามถนนหน้าบ้านพยานมาทางด้านหลัง พยานแล้วพูดขอโทษจำเลยว่า "อาผมผิดแล้วอย่าฆ่าผมเลย" จำเลยพูดว่า "มึงทำกู มึงทำกู กูไม่ยอมยกโทษให้" พอพูดเสร็จจำเลยก็ยกมีดดาบที่ถือในมือขึ้นเหนือศีรษะ พยานกับผู้ตายก้าวถอยหลังแล้วผู้ตายพูดขอชีวิตว่า "อาอย่าฆ่าผมเลย" พยานเห็นว่า

จำเลยไม่ยินยอมจึงร้องบอกให้ผู้ตายหนี แต่ผู้ตายไม่ยอมหนี พยานได้ยกมือไหว้
ร้องขอชีวิตจากจำเลยอีก จำเลยได้เดินเข้ามาหาแล้วยกมิดดาบที่ถืออยู่ในมือฟันผ่าน
ศีรษะพยานไปถูกผู้ตายบริเวณคอด้านซ้ายซึ่งยืนอยู่ด้านหลังพยานเยื้องมาทางขวา
เมื่อผู้ตายถูกฟันก็ล้มลงนอนหงายที่ข้างถนนหน้าบ้านพยาน แล้วจำเลยพูดว่า "เลือด
มึงออกเยอะ มึงคงตาย กูจะไปติดคุก" ส่วนนายไสวเบิกความว่า ขณะพยานเดินไป
หยุดที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านของนางผุดผ่อง เห็นจำเลยกับนางผุดผ่องเดินมาถึงถนน
หน้าบ้านของนางผุดผ่อง ผู้ตายเดินมาจากทางทิศตะวันออกอ้อมมาทางด้านหลังของ
นางผุดผ่องโดยนางผุดผ่องยืนกลาง บริเวณที่บุคคลเหล่านั้นยืนอยู่มีแสงสว่างจาก
ไฟฟ้านีออนที่เสาริมถนนและที่หน้าบ้านของนางผุดผ่องเปิดสว่างสามารถเห็นได้
ชัดเจน ขณะที่ผู้ตายเดินมายืนอยู่ติดกับนางผุดผ่องนั้น ผู้ตายไม่มีท่าทีที่จะเข้า
ทำร้ายจำเลย นางผุดผ่องพูดบอกให้ผู้ตายหนี แต่ผู้ตายไม่ยอมหนีคงยืนอยู่ที่เดิม
จำเลยได้ชูมิดดาบยกขึ้นเหนือศีรษะสักครู่หนึ่งพยานก็เห็นผู้ตายล้มลงมีเลือดไหล
ออกมาจากคอด้านซ้าย ในขณะที่จำเลยใช้มิดดาบฟันที่คอผู้ตายนั้น พยานไม่เห็น
เพราะคาดไม่ถึงว่าจำเลยจะใช้มิดดาบฟันผู้ตาย แต่พยานเชื่อว่าจำเลยได้ใช้มิดดาบฟันผู้
ตายแน่นอน เพราะที่เกิดเหตุนอกจากจำเลยแล้วไม่มีใครถือมิดดาบ เห็นว่า ประจักษ์
พยานโจทก์ทั้งสองปากนี้ จำเลยรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุโดยนางผุดผ่องอยู่ใกล้ชิด ส่วน
นายไสวอยู่ห่างจำเลยประมาณ ๕ - ๖ เมตร เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
โดยอาศัยแสงสว่างจากไฟฟ้านีออนที่เสาริมถนนและที่หน้าบ้านของนางผุดผ่อง
เฉพาะนายไสวไม่เป็นญาติกับฝ่ายใด นับว่าเป็นคนกลางทั้งไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคือง
กับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะแก่งปลุกปลำจำเลยโดยไม่เป็นความ
จริง น่าเชื่อว่าเบิกความไปตามที่รู้เห็นจริง ส่วนนางผุดผ่องแม้ว่าจะเป็นญาติคือเป็นพี่
สาวของผู้ตายก็ตาม แต่ก็เบิกความสมเหตุผลทั้งสองคล้องต้องกันกับคำเบิกความ
ของนายไสวในสาระสำคัญโดยตลอด คำของพยานโจทก์ทั้งสองปากนี้จึงมีน้ำหนักรับ
ฟังได้ ที่จำเลยนำสืบว่า นางผุดผ่องกับผู้ตายต่างใช้มือปลักดันกัน โดยนางผุดผ่อง

ผลึกผู้ตายเพื่อไม่ให้เข้าหาจำเลย ส่วนผู้ตายผลึกนางผุดผ่องเพื่อจะเข้าแย่งมิดในมือจำเลย ขณะที่ผู้ตายโยกตัวเข้ามา มือซ้ายผู้ตายก็ผลึกนางผุดผ่อง ส่วนมือขวาผู้ตายยื่นออกนอกลำตัวสุดแขนระดับอก แล้วพุ่งตัวเข้าหาจำเลย จึงถูกมิดดาบที่จำเลยแกว่ง เมื่อผู้ตายถูกมิดดาบผู้ตายก็ชะงักแล้วล้มลงนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ก่อนผู้ตายจะถูกมิดดาบจำเลย นางผุดผ่องได้ร้องบอกให้ผู้ตายหนีซึ่งเจือสมกับคำเบิกความของนายไสวที่ว่า ได้ยินนางผุดผ่องร้องบอกผู้ตายให้หนี แต่ผู้ตายไม่หนี เมื่อผู้ตายไม่หนีจึงถูกจำเลยใช้มิดฟันเอาโดยแรงตามที่นายแพทย์ประวิ อัมพันธ์ ผู้ตรวจพิสูจน์บาดแผลผู้ตายเบิกความว่า บาดแผลที่เกิดขึ้นมีความลึกมากจะต้องถูกของแข็งมีคมอย่างแรง เหตุผลอีกประการหนึ่ง หากเป็นดังที่จำเลยนำสืบว่า ผู้ตายกั้นนางผุดผ่องเพื่อจะเข้ามาแย่งมิดดาบและเข้าทำร้ายจำเลย ผู้ตายแข็งแรงกว่าจึงดันนางผุดผ่องไปข้างหน้าทำให้ผู้ตายถลามาข้างหน้าในจังหวะเดียวกับที่จำเลยใช้มิดดาบแกว่งไปถูกผู้ตายนั่น เห็นว่า เมื่อผู้ตายเสียการทรงตัวถลามาข้างหน้าและถูกคมมิดอย่างแรงเช่นนั้น ผู้ตายน่าจะจะต้องนอนคว่ำหน้ากับพื้นอย่างแน่นนอน แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าผู้ตายล้มลงนอนกับพื้นในท่านอนหงาย ขอนำสืบของจำเลยดังกล่าวจึงขัดต่อเหตุผล รับฟังไม่ได้ นอกจากนี้ตามทางนำสืบของโจทก์จำเลยข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะเกิดเหตุผู้ตายไม่มีอาวุธ ส่วนจำเลยถือมิดดาบของผู้ตายซึ่งยาวทั้งด้าม ๒๑ นิ้วครึ่งมีความคมมาก ซึ่งผู้ตายย่อมทราบดีอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้เชื่อว่าผู้ตายจะกล้าเข้าไปแย่งมิดดาบจากมือจำเลยดังที่จำเลยนำสืบ พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากผู้ตายใช้มิดดาบฟาดศีรษะจำเลยที่โรงเรียนแล้ว จำเลยได้ถือมิดดาบของผู้ตายซึ่งแย่งมาได้เดินออกจากโรงเรียนเพื่อจะไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้ตายได้มาดักจำเลยระหว่างทางเพื่อจะขอโทษจำเลยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้ตายไม่มีอาวุธติดตัวมาด้วย จำเลยไม่ยอมยกโทษให้ผู้ตายและได้ใช้มิดดาบที่ถืออยู่ในมือฟันผู้ตายถึงแก่ความตายในขณะนั้น พฤติการณ์แห่งคดีเช่นนี้จะฟังว่าการกระทำของจำเลย

เป็นการป้องกันสิทธิตามกฎหมายหาได้ไม่ เพราะภยันตรายที่จำเลยได้รับคือถูกผู้ตายใช้มีดดาบฟันที่ศีรษะที่โรงเรียนได้ผ่านพ้นไปแล้ว และไม่มีภยันตรายที่ใกล้จะถึงอีก ส่วนที่ว่ากระทำความผิดฐานฆ่าผู้ตายเพราะบันดาลโทสะหรือไม่นั้น เห็นว่า การที่ผู้ตายถือมีดดาบติดตัวเข้าไปในโรงเรียนซึ่งจำเลยเป็นครูเวร และได้ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนซึ่งอยู่ในความดูแล ผิดชอบของจำเลย เมื่อจำเลยห้ามปราม ผู้ตายไม่เชื่อฟังกลับใช้มีดดาบฟันศีรษะจำเลยจนได้รับบาดเจ็บมีโลหิตไหล แล้วจำเลยได้ถือมีดดาบของผู้ตายออกจากโรงเรียนเพื่อไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ เมื่อพบผู้ตายมาดักอยู่ จำเลยก็ใช้มีดดังกล่าวฟันผู้ตายถึงแก่ความตาย ซึ่งเห็นได้ว่าการที่จำเลยใช้มีดฟันผู้ตายหลังจากเกิดเหตุในตอนแรกแล้วประมาณ ๓ - ๔ นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกระชั้นชิดในขณะที่โทสะยังรุนแรงอยู่อันเนื่องมาจากถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม เช่นนี้ การกระทำของจำเลยจึงถือได้ว่าเป็นบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๒ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฆ่าผู้ตายเพราะบันดาลโทสะและลงโทษมานั้น ชอบด้วยรูปคดีแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประชา บุญนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-เชียร ยุงทอง)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายชวลิต ยงพาศินิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ